

Abschiebung als Hindernislauf; Sicherheit Der Sonderstab „Gefährliche Ausländer“ soll in brisanten Fällen für die Rückführung von Straftätern sorgen. Der Leiter....

Abschiebung als Hindernislauf; Sicherheit Der Sonderstab „Gefährliche Ausländer“ soll in brisanten Fällen für die Rückführung von Straftätern sorgen. Der Leiter warnt, dass Reformpläne die Arbeit erschweren könnten.

Von Roland Muschel

Südwest Presse

Donnerstag 19. Januar 2023

Copyright 2023 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

SÜDWEST PRESSE

Section: SÜDWESTUMSCHAU; S. 5; Band 79; Ausg. 15

Length: 1085 words

Body

Der Haupttäter der Freiburger Gruppenvergewaltigung beim Hans-Bunte-Areal vom Oktober 2018, die bundesweit hitzige Debatten ausgelöst hatte, wird Mitte Februar 2023 zwei Drittel seiner Haftstrafe verbüßt haben. Der Sonderstab „Gefährliche Ausländer“ will mit dem syrischen Staatsbürger, Jahrgang 1996, für diesen Zeitpunkt eine „kontrolliert freiwillige Ausreise“ vereinbaren, erklärt der Leiter des Sonderstabs, Falk Fritzsch, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Für den Syrer hätte eine solche Vereinbarung den Vorteil, dass er seine Restfreiheitsstrafe nicht absitzen muss – und für das Land, dass es einen gefährlichen Straftäter los wäre. Denn der seit 2012 verhängte Abschiebestopp in das Krisen- und Kriegsland ist zwar Ende 2020 ausgelaufen. Mangels diplomatischer Beziehungen Deutschlands zu Syrien sind Abschiebungen faktisch aber nicht möglich. Deshalb hat der Sonderstab bereits 2022 in drei Fällen syrischen Staatsangehörigen, die sich noch in Strafhaft befanden, die kontrollierte freiwillige Ausreise ermöglicht und sie aus der Haft heraus von der Polizei zu den von ihnen gebuchten Flügen bringen lassen. Dieses Trio ist mit einer Wiedereinreisesperre für das Schengen-Gebiet belegt. Bei einer illegalen Wiedereinreise müssten die drei Syrer, die wegen versuchten Mordes respektive Totschlags einsaßen, ihre Restfreiheitsstrafen absitzen.

Der Fall ist eine von vielen Herausforderungen, die Fritzsch und seinen Sonderstab beschäftigen. Der 2018 auf von Innenminister Thomas Strobl (CDU) initiierte Sonderstab „Gefährliche Ausländer“ hat sich auf drei Gruppen spezialisiert: zum einen auf sogenannte Gefährder, von denen eine extremistische oder terroristische Gefahr ausgeht; zum zweiten auf Mehrfach- und Intensivtäter; schließlich auf „besonders auffällige Personen“. In Zusammenarbeit mit Behörden auf allen Ebenen und mit einem aufwändigen Fallmanagement, mit Hartnäckigkeit und auch Verhandlungsgeschick versucht der Sonderstab, die Ausweisung und Abschiebung seiner speziellen Klientel voranzutreiben.

In den ersten fünf Jahren seines Bestehens hat der Sonderstab insgesamt 178 Abschiebungen auf den Weg gebracht und in 50 Fällen Maßnahmen zur Verhinderung einer (Wieder-)Einreise von Personen getroffen. Weitere 224 ausländische Straftäter haben die mittlerweile bei allen vier Regierungspräsidien angesiedelten „Regionalen Sonderstäbe“ ausgewiesen und darüber hinaus die Abschiebung von 109 weiteren Personen angeschoben.

Abschiebung als Hindernislauf; Sicherheit Der Sonderstab „Gefährliche Ausländer“ soll in brisanten Fällen für die Rückführung von Straftätern sorgen. Der Leiter....

„Der Sonderstab hat sich wirklich bewährt. Die oft sehr schwierigen Fälle, die wir so lösen können, sind genau die Fälle, die die Stimmung gegenüber Schutzsuchenden insgesamt ins Wanken bringen“, sagt Siegfried Lorek. Der CDU-Politiker ist der politisch zuständige Staatssekretär im Ministerium für Justiz und Migration, in die der Sonderstab mit der Regierungsneubildung 2021 aus dem Innenministerium gewandert ist. „Wer in Deutschland erhebliche Straftaten begeht, hat sein Gastrecht verwirkt und muss unser Land verlassen. Dazu nutzen wir alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten.“

Trotzdem stößt auch der Sonderstab an Grenzen. Zuletzt hat etwa der Fall eines afghanischen Staatsbürgers für Diskussionen gesorgt, der 2019 an einer Gruppenvergewaltigung eines damals 14-jährigen Mädchens in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) beteiligt war, nach der Haft in den Ort zurückgekehrt war und über dessen momentanen Aufenthaltsort trotz wöchentlicher Meldepflicht behördliches Rätselraten herrscht. Wäre es nach dem Landesministerium für Justiz und Migration gegangen, wäre der Afghane längst in sein Heimatland abgeschoben worden. Die Bundesregierung lehnt mit Verweis auf die Sicherheitslage in Afghanistan, wo die Taliban die Macht übernommen haben, Abschiebungen in das Land jedoch ab. „Wir drängen bei der Bundesregierung weiter darauf, Rückführungen nach Afghanistan zumindest bei schweren Straftätern und Gefährdern zu ermöglichen, sofern vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge festgestellt wurde, dass keine Abschiebungsverbote vorliegen. Sobald sich der Bund hier bewegt, werden wir auch den aus Afghanistan stammenden Vergewaltiger von Illerkirchberg zeitnah in sein Heimatland abschieben“, sagt Lorek.

Das „auch“ bezieht sich auf einen Mittäter der Gruppenvergewaltigung von Illerkirchberg mit irakischer Staatsangehörigkeit, der 2016 unter falschem Namen eingereist war. Den damals noch Minderjährigen hat der Sonderstab 2022 gemeinsam mit seiner Mutter abschieben können. Ebenfalls 2022 gelang es dem Sonderstab nach vielfältigen Bemühungen, einen seit 2012 vollziehbar ausreisepflichtigen Straftäter in den Irak abzuschieben, der den früheren Oberbürgermeister von Aalen und den Leiter der dortigen Ausländerbehörde mit dem Tod bedroht hatte.

Neben der oft kritischen Lage im Herkunftsland oder mangelnder Bereitschaft, Straftäter aufzunehmen, sind fehlende Papiere das Haupthindernis für Rückführungen. Im Jahr 2020 lag der Anteil der Asylersuchenden ohne Identitätsdokumente bei knapp 52 Prozent. Von 34 237 vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern in Baden-Württemberg ist die Abschiebung aktuell in 12 903 Fällen wegen fehlender Identitätsklärung oder Verletzung der Mitwirkungspflichten ausgesetzt. Für die Klientel des Sonderstabs gilt die Problematik noch einmal verschärft. Die oft aufwändige Identitätsklärung ist ein Schwerpunkt der Arbeit, der Sonderstab liest dafür auch Mobiltelefone aus oder ermittelt, wohin Transferzahlungen fließen. „Wenn man an der Außengrenze zum Schengenraum bereits die Identität klären würde, hätten wir es insgesamt einfacher. Nachträglich die Identität zu klären, ist ein mühsames Geschäft“, erklärt Fritzsche.

Mit Sorge sehen der Leiter des Sonderstabs und der Staatssekretär einen Passus im Koalitionsvertrag der rot-grünen Bundesregierung zur Erleichterung des Identitätsnachweises. „Wir werden die Klärung der Identität einer Ausländerin oder eines Ausländers um die Möglichkeit, eine Versicherung an Eides statt abzugeben, erweitern und werden hierzu eine gesetzliche Regelung im Ausländerrecht schaffen“, heißt es dort. „Die Pläne der Bundesregierung zur Identitätsklärung per eidesstattlicher Versicherung halte ich für hochproblematisch“, sagt Lorek. „Das würde uns in unseren Bemühungen massiv zurückwerfen. Wenn jemand seine Identität ungeprüft erklären kann und dann ein Aufenthaltsrecht erlangt, wäre diese Person nicht mehr ausreisepflichtig – egal, ob bei der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung die Angaben der Wahrheit entsprochen haben oder nicht.“



Abschiebung als Hindernislauf; Sicherheit Der Sonderstab „Gefährliche Ausländer“ soll in brisanten Fällen für die Rückführung von Straftätern sorgen. Der Leiter....



[Link zum PDF-Dokument](#)

[Link zum PDF-Dokument](#)

Graphic

Ein Archivbild aus dem Jahr 2019: Ein Angeklagter geht im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg in den Gerichtssaal. Auch dieser Fall beschäftigt den Sonderstab „Gefährliche Ausländer“. Foto: Patrick Seeger/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Abschiebung als Hindernislauf; Sicherheit Der Sonderstab „Gefährliche Ausländer“ soll in brisanten Fällen für die Rückführung von Straftätern sorgen. Der Leiter....

Journal Code: SWP

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); GEFÄNGNISSTRAFEN (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); MINISTER & STAATSSSEKRETÄRE (89%); POLITIK (89%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (87%); POLITISCHE PARTEIEN (87%); MORD (78%); TERRORISMUS (77%); JUSTIZMINISTERIEN (76%); STRAFTATEN (76%); AUSLANDSBEZIEHUNGEN (74%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); TOTSCHLAG (72%); RECHTSSTAATLICHKEIT (70%); INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN (69%)

Geographic: FREIBURG, DEUTSCHLAND (58%); SYRIEN (92%); AFGHANISTAN (77%); DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: January 18, 2023

End of Document